宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会公告

第三十三号

《宁夏回族自治区法律援助条例》已由宁夏回族自治区第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年7月21日通过，现予公布，自2006年9月1日起施行。

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会

2006年7月21日

宁夏回族自治区法律援助条例

（2006年7月21日宁夏回族自治区第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为了保障经济困难的公民和特殊案件的当事人获得必要的法律服务，促进和规范法律援助工作，根据《中华人民共和国律师法》等有关法律和国务院《法律援助条例》，结合自治区实际，制定本条例。

第二条 在自治区行政区域内为经济困难的公民或者特殊案件的当事人提供无偿法律援助服务的，适用本条例。

第三条 本条例所称法律援助，是指县级以上人民政府司法行政部门确定的法律援助机构，组织法律服务机构和法律援助人员为经济困难的公民或者特殊案件的当事人提供法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。

第四条 法律援助是政府的责任。县级以上人民政府应当采取措施推动法律援助工作，将法律援助经费列入本级财政预算，保障法律援助事业与本地区的经济、社会协调发展。

自治区财政设立法律援助专项补贴资金，对经济困难的市、县（市、区）给予补贴。鼓励社会组织和个人为法律援助提供捐助。

法律援助经费应当专款专用，接受财政、审计部门的监督。

第五条 县级以上人民政府司法行政部门监督管理本行政区域的法律援助工作，其所确定的法律援助机构具体负责受理、审查法律援助申请，指派或者安排法律援助机构或者法律援助人员为受援人提供法律援助工作。

第六条 国家机关、企业事业单位、社会团体和其他组织应当支持、配合法律援助机构和法律援助人员开展法律援助。

支持和鼓励社会团体、事业单位等组织利用自身资源为经济困难的公民提供法律援助。

支持和鼓励具有法律业务知识和专业特长的人员注册为法律援助志愿者，为经济困难的公民提供法律援助。

第七条　法律援助人员依法实施法律援助活动受法律保护。

法律援助人员应当为受援人提供符合标准的法律援助，依法维护受援人的合法权益，接受司法行政部门的监督。

对在法律援助工作中作出突出贡献的组织和个人，县级以上人民政府或者司法行政部门应当给予表彰、奖励。

第二章　法律援助形式、对象和范围

第八条　法律援助的主要形式是：

（一）刑事辩护和刑事代理；

（二）民事诉讼代理；

（三）行政诉讼和行政复议代理；

（四）仲裁代理；

（五）非诉讼法律事务代理；

（六）办理公证证明；

（七）解答法律咨询、代拟法律文书；

（八）其他形式的法律援助。

第九条　有下列情形之一的经济困难公民，可以申请法律援助：

（一）无其他收入，正在享受城市居民最低生活保障或者失业保险的；

（二）符合农村最低生活保障标准的；

（三）社会福利机构中由政府供养的人员；

（四）孤寡老人、孤儿和农村“五保户”；

（五）没有固定收入来源的残疾人、患有严重疾病的人；

（六）其他因经济困难确需法律援助的。

公民经济困难的标准，由自治区人民政府按照城乡居民最低生活保障标准确定。

需要扩大受援人范围的，自治区人民政府可以根据实际情况调整公民获得法律援助的经济困难标准。

第十条　公民有下列需要代理事项之一，因经济困难没有委托代理人的，可以向法律援助机构申请法律援助：

（一）请求国家赔偿的；

（二）请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的；

（三）请求发给抚恤金、救济金的；

（四）请求给付赡养费、抚育费、扶养费的；

（五）请求支付劳动报酬的或者经济补偿金的；

（六）请求赔偿因交通事故、工伤事故、医疗事故、产品质量事故或者其他事故造成人身、财产损害的；

（七）请求赔偿因使用伪劣化肥、农药、种子、农用地膜、农机具等或者因遭受污染造成种植业、养殖业损失和其他损失的；

（八）进城务工人员追索劳动报酬或者其他合法权益受到侵害，请求赔偿的；

（九）其他确需申请法律援助的事项。

第十一条　刑事诉讼中有下列情形之一的，公民可以向法律援助机构申请法律援助：

（一）犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，因经济困难没有聘请律师的；

（二）公诉案件中的被害人及其法定代理人或者近亲属，自案件移交审查起诉之日起，因经济困难没有委托诉讼代理人的；

（三）自诉案件的自诉人和被告人及其法定代理人，因经济困难没有委托代理人的。

第十二条　有下列情形之一的，法律援助机构应当为公民提供法律援助，并无需进行经济困难审查：

（一）被告人是盲、聋、哑或者未成年人，没有委托辩护人，人民法院为其指定辩护的；

（二）被告人可能被判处死刑，没有委托辩护人，人民法院为其指定辩护的；

（三）主张因见义勇为或者保护社会公共利益的行为而产生的民事权益的。

公诉人出庭公诉的案件，被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的，人民法院

为被告人指定辩护人时，法律援助机构应当提供法律援助。

第三章　法律援助申请和受理

第十三条　非指定的刑事辩护和诉讼代理的法律援助，由申请人向有管辖权的人民法院的同级司法行政部门确定的法律援助机构提出申请。

非诉讼事项的法律援助，由申请人向住所地、事故发生地或者争议处理机关所在地的法律援助机构提出申请。国家另有规定的，从其规定。

第十四条　公民申请代理、刑事辩护等法律援助，应当向法律援助机构提供下列证明、材料：

（一）身份证、户口簿或者其他合法有效的身份证明；

（二）乡（镇）人民政府、街道办事处或者有关行政管理部门出具的申请人及其家庭经济困难证明或者县（市、区）民政部门颁发的《农村村民最低生活保障证》、《农村特困灾民救助证》、《城市居民最低生活保障证》；

（三）与所申请法律援助事项有关的材料。

可以即时办理的法律咨询等法律援助事项，法律援助机构应当即时办理。

第十五条　法律援助机构应当自收到公民申请之日起五个工作日内进行审查，并根据下列情况分别作出处理：

（一）请求事项属于法律援助范围和本法律援助机构受理的，应当出具书面受理决定；

（二）认为申请人提交的证件、证明材料不齐全的，可以要求申请人作出必要的补充或者说明，申请人未按要求作出补充或者说明的，视为撤销申请；认为申请人提交的证件、证明材料需要查证的，由法律援助机构向有关机关、单位查证；

（三）请求事项不属于本法律援助机构受理的，应当书面告知申请人向具有受理职责的法律援助机构提出；

（四）对不符合法律援助条件或者请求事项不属于法律援助范围的，应当书面告知申请人不予受理的理由。

申请人对法律援助机构依据前款（二）、（三）、（四）项规定作出的处理有异议的，可以要求法律援助机构重新审查，或者直接向确定该法律援助机构的司法行政部门提出，司法行政部门应当在收到异议申请之日起五个工作日内进行审查，经审查认为申请人符合法律援助条件的，应当书面责令法律援助机构及时对该申请人提供法律援助。

第十六条　有事实证明申请人在规定的法律援助机构申请法律援助有困难的，申请人可以向确定该法律援助机构的司法行政部门提出申请，确定该法律援助机构的司法行政部门应当予以协调解决。

第十七条　法律援助机构应当将法律援助的事项、条件、程序、期限以及申请材料目录和申请示范文本等在办公场所公示。

申请人要求法律援助机构对公示内容予以说明、解释的，法律援助机构应当一次性提供准确、完整的信息。

第十八条　申请人认为法律援助机构工作人员与申请事项有利害关系或者是申请事项的当事人、近亲属的，或者有其他关系可能影响公正办理法律援助事项的，有权申请其回避；法律援助机构工作人员认为自己与申请事项有利害关系或者其他关系的，应当自行申请回避。

法律援助机构工作人员的回避，由法律援助机构决定；法律援助机构负责人的回避，由主管的司法行政部门决定。

第四章　法律援助实施

第十九条　法律援助机构决定给予法律援助的，应当自受理申请之日起二个工作日内，指派法律服务机构或者安排本机构人员实施法律援助，并书面通知申请人。

第二十条　法律服务机构接受指派后，应

当在二个工作日内与受援人、法定监护人或者法定代理人签订法律援助服务协议，确定法律援助人员。

第二十一条 有下列情形之一的，法律援助机构应当先行提供法律援助，并在三个工作日内对申请人的条件进行审查：

（一）当事人面临重大生命财产危险的；

（二）诉讼时效即将届满的；

（三）需要立即采取保全措施的；

（四）有其他紧急或者特殊情形的。

第二十二条 法律援助机构应受援人的请求，委托自治区行政区域内异地法律援助机构办理调查取证、文书送达等法律事项的，受委托的法律援助机构应当协助。

第二十三条 受援人有下列情形之一的，法律援助机构有权撤销法律援助：

（一）提供虚假或者伪造经济困难等证明材料的；

（二）提供虚假或者伪造证据材料的；

（三）利用法律援助人员提供的法律服务从事违法活动的。

法律援助机构应当自撤销法律援助之日起三个工作日内，告知人民法院和接受指派的法律服务机构。因先行提供法律援助而发生的费用，由申请人负担。

第二十四条 法律援助人员应当在法律援助事项办结后十五个工作日内，向法律援助机构提交下列材料，接受审查；对不符合要求的，应当改正：

（一）法律援助指派函和律师事务所（基层法律服务所）批办单；

（二）委托代理协议及其他委托手续；

（三）起诉书、上诉书、申诉书或者行政复议申请书、国家赔偿申请书等法律文书副本；

（四）会见委托人、当事人、证人谈话笔录及其他有关调查材料；

（五）答辩书、辩护词或者代理词等法律文书；

（六）判决书、裁定书、仲裁裁决书、调解协议或者行政处理（复议）决定等法律文书副本；

（七）结案报告；

（八）其他与承办案件有关的材料。

法律援助机构应当自收到结案材料之日起十五个工作日内，对结案材料进行审查。

经审查合格的，向办理该法律援助案件的社会组织的法律援助人员支付办案补贴。但法律援助机构的工作人员除外。

第二十五条 人民法院、仲裁机构和劳动仲裁机构对法律援助案件受援人提起诉讼、仲裁的，应当按照有关规定缓收、减收或者免收受援人缴纳或者承担的有关费用。

第二十六条 法律援助人员办理法律援助事项需要利用档案资料的，除涉及国家秘密等依法不得公开的资料外，有关国家机关和组织应当配合。

有关国家机关应当免收下列费用：

（一）档案资料查询费；

（二）咨询服务费；

（三）调阅档案资料保护费；

（四）学历、工龄、房地产、财产等证明费。

有关组织对法律援助人员利用档案资料的，可以减收或者免收第二款所列费用。

第二十七条 法律援助人员在实施法律援助活动中不得有下列行为：

（一）无正当理由拒绝、中止办理法律援助事项；

（二）无正当理由，擅自将法律援助事项转委托他人办理；

（三）向受援人收取财物或者牟取其他不正当利益；

（四）泄露国家秘密、商业秘密和当事人的隐私；

（五）发现受援人不符合法律援助条件时，

不报请法律援助机构批准擅自终止法律援助。

第二十八条　司法行政部门、法律援助机构可以采取走访受援人、旁听法庭审理等方式，督促法律援助人员全面履行法律援助义务。

受援人在法律援助过程中有权了解法律援助活动的进展情况，有事实证明法律援助人员未依法履行职责的，可以要求法律援助机构更换法律援助人员。

第五章　法律责任

第二十九条　法律援助机构及其工作人员有下列情形之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

（一）为不符合法律援助条件的人员提供法律援助，或者拒绝为符合法律援助条件的人员提供法律援助的；

（二）向受援人索要、收取财物或者牟取其他不正当利益的；

（三）侵占、私分、挪用法律援助经费的。

办理法律援助事项收取的财物，由司法行政部门责令退还；从事有偿法律服务的违法所得，由司法行政部门予以没收；侵占、私分、挪用法律援助经费的，由司法行政部门责令追回；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条　司法行政部门的工作人员在法律援助监督管理工作中，滥用职权、玩忽职守的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十一条　乡（镇）人民政府、街道办事处和县（市、区）民政部门以及其他有关行政管理部门的工作人员为申请人出具虚假经济困难证明的，由司法行政部门建议其所在单位或者监察部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分。

第三十二条　律师事务所拒绝法律援助机构的指派，不安排本所律师办理法律援助案件的，由司法行政部门给予警告、责令改正；情节严重的，给予一个月以上三个月以下停业整顿的处罚。

第三十三条　律师有下列行为之一的，由司法行政部门给予警告，责令改正；情节严重的，给予一个月以上三个月以下停止执业的处罚：

（一）无正当理由拒绝接受、擅自终止法律援助案件的；

（二）向受援人索要、收取财物或者牟取其他不正当利益的。

有前款（二）项规定违法行为的，由司法行政部门责令退还违法所得的财物，可以并处所收财物价值一倍以上三倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十四条　以隐瞒、欺骗或者其他不正当手段获得法律援助的，司法行政部门应当追缴全部法律援助费用。

第三十五条　当事人对司法行政部门作出的行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第六章　附　则

第三十六条　本条例下列用语的含义：

（一）受援人，是指依法获得法律援助的公民；

（二）法律服务机构，是指律师事务所、公证处、法律服务所和其他法律咨询服务机构；

（三）法律援助人员，是指依法实施法律援助工作的律师、公证员、基层法律服务工作者、法律援助志愿者和法律援助机构的工作人员；

（四）特殊案件，是指人民法院指定辩护的下列刑事案件：

1、公诉人出庭公诉的案件，被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的；

2、被告人是盲、聋、哑或者未成年人而没有委托辩护人的；

3、被告人可能被判处死刑而没有委托辩护人的。

第三十七条　本条例自2006年9月1日起施行。